RESUMÉ — Řím II — nařízení ES č. 864/2007

864/2007

Zdrojové znění: Nařízení, Ze dne: 11. 7. 2007, [32007R0864].

1. Předmět, zásady a souvislosti

Co upravuje: Určuje právo mimosmluvních závazků v přeshraničních soukromých vztazích.

Zásady a nosné koncepty: Univerzální použití, předvídatelná vazba, ochrana dotčených zájmů a zákonem omezená volba práva.

Systematika: Působnost; delikty; obohacení, jednatelství a předsmluvní odpovědnost; volba a rozsah práva; výhrady.

Subjekty a objekty: Škůdce, poškozený, další osoby mimosmluvního závazku a soud.

Postavení v právním systému: Nařízení EU: v rozsahu územní, věcné a časové působnosti přímo použitelné; národní právo doplňuje neupravené otázky a nesmí odporovat použitelnému unijnímu pravidlu.

Vazby a zvláštní aplikační vztahy: Má přednost před národní kolizní úpravou zákona č. 91/2012 Sb. Rozlišuje se od Říma I č. 593/2008 pro smlouvy a od příslušnosti podle Bruselu I bis č. 1215/2012.

2. Zredukovaný text — vybraná pravidla

Následuje doslovný výběr úplných vět z označených ustanovení dodaného znění. Vypuštěné podrobnosti a výjimky se při řešení konkrétního případu čtou v původním předpisu. Orientační tematické nadpisy nejsou samostatnými normami.

Článek 1 — Oblast působnosti

Toto nařízení se vztahuje na mimosmluvní závazkové vztahy občanského a obchodního práva v případě kolize právních řádů.

Článek 2 — Mimosmluvní závazkové vztahy

Pro účely tohoto nařízení zahrnuje škoda jakékoli následky civilního deliktu, bezdůvodného obohacení, jednatelství bez příkazu nebo předsmluvního jednání.

Článek 3 — Univerzální použitelnost

Právo určené na základě tohoto nařízení se použije bez ohledu na to, zda je právem některého z členských států.

Článek 5 — Odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku

Aniž je dotčen čl. 4 odst. 2, je rozhodným právem pro mimosmluvní závazkové vztahy, které vznikají ze škody způsobené vadou výrobku, a) právo země, v níž měl poškozený v okamžiku vzniku škody obvyklé bydliště, byl-li výrobek v této zemi uveden na trh; b) není-li podmínka uvedená v písmenu a) splněna, právo země, ve které byl výrobek pořízen, byl-li výrobek v této zemi uveden na trh; c) není-li splněna žádná z podmínek uvedených v písmenech a) a b), právo země, kde škoda vznikla, byl-li výrobek v této zemi uveden na trh.

Článek 12 — Předsmluvní odpovědnost

Rozhodným právem pro mimosmluvní závazkové vztahy, které vznikají z předsmluvního jednání, je bez ohledu na to, zda došlo ke skutečnému uzavření smlouvy, právo, které se použije na smlouvu nebo které by se na ni použilo, kdyby byla uzavřena.

Článek 15 — Působnost rozhodného práva

Rozhodným právem pro mimosmluvní závazkové vztahy podle tohoto nařízení se řídí zejména a) základ a rozsah odpovědnosti, včetně určení osob, které mohou nést odpovědnost za své jednání; b) důvody pro vyloučení odpovědnosti, omezení odpovědnosti a rozdělení odpovědnosti; c) určení vzniku škody, její povahy a posouzení nebo nárokovaného odškodnění; d) opatření, která může soud přijmout v rozsahu své pravomoci podle procesního práva, aby zabránil vzniku nebo trvání škody na zdraví nebo na majetku anebo aby zajistil náhradu této škody; e) otázka, může-li dojít k převodu práva na uplatnění nároku na náhradu škody nebo odškodnění, včetně děděním; f) určení osob oprávněných k náhradě škody utrpěné jimi osobně; g) odpovědnost za jednání jiné osoby; h) způsob zániku závazku a pravidla o promlčení a prekluzi, včetně pravidel o počátku, přerušení a stavení běhu promlčecí doby nebo prekluzivních lhůt.

Článek 17 — Pravidla bezpečnosti a chování

Při posuzování chování osoby, vůči které je vznášen nárok na náhradu škody, je třeba přihlédnout, jako ke skutkové otázce a v náležitém rozsahu, k pravidlům bezpečnosti a chování platným v místě a v okamžiku, kdy došlo ke skutečnosti, jež vedla ke vzniku odpovědnosti.

Článek 18 — Přímá žaloba proti pojistiteli odpovědné osoby

Poškozený může vznést svůj nárok přímo proti pojistiteli osoby povinné k nahrazení škody, stanoví-li to právo rozhodné pro daný mimosmluvní závazkový vztah nebo právo rozhodné pro danou pojistnou smlouvu.

Článek 20 — Společná odpovědnost

Uplatňuje-li věřitel nárok vůči více dlužníkům, kteří odpovídají za uspokojení téhož nároku, a jeden z dlužníků již nárok zcela nebo zčásti uspokojil, řídí se uplatnění nároku regresního postihu tohoto dlužníka vůči ostatním spoludlužníkům za poskytnuté plnění právem rozhodným pro mimosmluvní závazkový vztah tohoto dlužníka vůči věřiteli.

Článek 30 — Přezkum

Komise do 20. srpna 2011 předloží Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru zprávu o uplatňování tohoto nařízení.

Článek 31 — Časová působnost

Toto nařízení se použije pro skutečnosti, jež vedou ke vzniku škody, ke kterým dojde po vstupu tohoto nařízení v platnost.

Podklad: 864 - 2007 narizeni o pravu rozhodnem pro mimosluvni zavazkove vztahy - RIM II.pdf • 12 stran původního PDF. Resumé se vztahuje k tomuto nahranému souboru, nikoli k nedoloženým pozdějším změnám.

Rozsah: 762 slov resumé včetně úvodu z 5423 slov vyčištěného podkladu (14,05 %). Záhlaví a patičky se nepočítají. Zpracováno 14. 10. 2026.